

0047405-91.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2836/2014 -

23º Distrito Policial - Perdizes, 487/2014 - 23º Distrito Policial - Perdizes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edison de Sousa Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0047405-91.2014.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0047405-91.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2836/2014 -

23º Distrito Policial - Perdizes, 487/2014 - 23º Distrito Policial - Perdizes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edison de Sousa Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

Fls. 182: há um equívoco na decisão. O réu EDISON DE SOUSA SOARES foi defendido por advogado constituído e não pela Defensoria Pública.

Entretanto, o v. Acórdão, que negou provimento ao recurso defensivo, transitou em julgado em 06/04/2016 (fls. 153). E, nos termos do artigo 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, considera-se a taxa judiciária como dívida de valor, aplicando-se a ela as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

Nesse sentido, tendo decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos desde que dívida se tornou definitiva, e não havendo lançamento, resta extinto o crédito relativo à taxa judiciária.

Desse modo, julgo EXTINTA A TAXA JUDICIÁRIA imposta ao réu, pela prescrição, nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional.

Fls. 182: o indulto a que se refere o documento foi concedido em outro processo respondido pelo réu EDISON DE SOUSA SOARES, também junto a esta 14ª Vara Criminal Central, de nº 24436/2011, pelo qual foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e abandono material, conforme se verifica na folha de antecedentes (fls. 171), sem reflexos em relação ao feito ora em análise.

No mais, CUMPRA-SE as demais determinações constantes na decisão de fls. 182, especialmente o aditamento URGENTE da guia de recolhimento provisória expedida, tornando-a definitiva. Além disso, observe-se que o dinheiro apreendido (R\$ 2.650,00 – fls. 47) deve ser remetido para o Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD. Feitas as demais anotações e comunicações necessárias, os autos deverão ser remetidos ao arquivo, conforme lá determinado.

Int.

São Paulo, 18 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)
(Impressão à margem direita)